

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7167/2542

นายสุวิทย์ พงศ์จรัสพันธ์
นางสาวจิราวรรณ สัตยานุชิต

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1246 (6)

นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ดำเนินการถอนทะเบียนบริษัท พ. เป็นบริษัทร้าง และขีดชื่อออกจากทะเบียน ดังนี้ เมื่อปรากฏว่าในขณะที่ขีดชื่อบริษัทจากทะเบียน บริษัท พ. ยังทำการค้าขายหรือยังประกอบกิจการอยู่ เมื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทร้องขอ กรณีจึงมีเหตุที่ศาลจะสั่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลับจดทะเบียนบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1246(6)

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า บริษัทพาচারโคราช อบ อาบ นวด จำกัด จดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2523 ผู้ร้องเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของบริษัท หลังจากบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว บริษัทได้ทำการค้าขายและให้บริการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทเรื่อยมาไม่เคยหยุด จนกระทั่งปี 2532 นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมาได้ขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน เพราะกรรมการของบริษัทเพิกเฉยใจไม่ตอบหนังสือของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้บริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย เนื่องจากบริษัทมีทรัพย์สินเป็น

ที่ดินเท่าที่ตรวจสอบพบในขณะนี้จำนวน 4 แปลง มีชื่อนายเทพ สัตยานุชิตกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทบางคนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัทปัจจุบันนายเทพถึงแก่กรรมและทายาทของนายเทพและผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินกำลังดำเนินการเพื่อโอนขายที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอกจึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา กลับจดทะเบียนบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียน

ผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของบริษัทดังกล่าว และเป็นผู้จัดการมรดกของนายเทพ กรรมการและผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของบริษัทยื่นคำคัดค้านว่า บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ จึงไม่มีเหตุที่จะต้องจดทะเบียนกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนอีก ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา กลับจดทะเบียนบริษัทพาচারโคราช ออบาบ นวด จำกัด คืนเข้าสู่ทะเบียน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังเป็นยุติว่า บริษัทพาচারโคราช ออบาบ นวด จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดก่อนนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2523 ผู้ร้องและผู้คัดค้านต่างเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ต่อมาปี 2532 นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทนครราชสีมาดำเนินการถอนทะเบียนบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทร้างและขีดชื่อออกจากทะเบียน

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า มีเหตุที่ศาลจะสั่งให้นาย ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา กลับจดทะเบียนหรือไม่ว่า
โดยผู้คัดค้านฎีกาว่า ตามทางนำสืบของผู้ร้องไม่มีพยานคนใดยืนยันว่าบริษัทพาচার โคราช อบ อาบ นวด จำกัด ประกอบการค้าอยู่ในขณะที่นายทะเบียนซื้อบริษัท
ออกจากทะเบียน เอกสารหมาย ร.8 ก็ยืนยันไม่ได้ว่าบริษัทดังกล่าวยังดำเนินกิจการ
อยู่ เพราะเอกสารดังกล่าวมีนายเทพเพียงคนเดียวลงลายมือชื่อมิใช่กรรมการผู้มี
อำนาจของบริษัทแต่อย่างใด กรณีน่าจะเป็นดังที่ผู้คัดค้านนำสืบว่า เมื่อกิจการของ
บริษัทขาดทุน กรรมการและผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ของบริษัทไม่มีผู้ใดสนใจ ปล่อยให้
จนไม่สามารถดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปได้ นายเทพจึงดำเนินกิจการเพียงคน
เดียวในฐานะส่วนตัวเนื่องจากใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นของตนเองนั้น ศาล
ฎีกาเห็นว่า ตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนเอกสารหมาย ร.8 มีข้อความระบุไว้โดยชัด
แจ้งว่านายเทพยื่นในนามของบริษัทมิใช่ในฐานะส่วนตัว เพราะนายเทพลงลายมือชื่อ
ในฐานะกรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการ พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของ
บริษัทด้วย แสดงว่าในช่วงระหว่างปี 2532 ถึงปี 2534 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นาย
ทะเบียนซื้อบริษัทออกจากทะเบียนนั้นบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ และเมื่อ
พิจารณางบดุลดังกล่าวจะเห็นว่าบริษัทยังมีที่ดินและอาคารรวมทั้งครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสินทรัพย์ของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังมีกำไรจากการดำเนินงานทุกปี
ที่ผู้คัดค้านอ้างว่าบริษัทขาดเงินทุนหมุนเวียนจึงต้องหยุดกิจการชั่วคราวและถูกลาย
ทะเบียนซื้อออกจากทะเบียน แล้วนายเทพนำที่ดินของตนเองไปขอกู้เงินจาก
ธนาคารมาดำเนินกิจการเพียงผู้เดียว บริษัทไม่มีทรัพย์สินให้จัดการและไม่มีหนี้อื่น
อีกนั้นผู้คัดค้านเบิกความลอย ๆ โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน อีกทั้งเป็นการ
ขัดแย้งกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทตามเอกสารหมาย ร.8 จึงไม่มีน้ำหนัก
ให้รับฟังพยานหลักฐานของผู้ร้องมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของผู้คัดค้าน ข้อเท็จ
จริงฟังได้ว่า ในขณะที่ซื้อบริษัทจากทะเบียนนั้น บริษัทยังทำการค้าขายหรือยัง

ประกอบการทำงานอยู่กรณีมีเหตุที่ศาลจะสั่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด นครราชสีมา กลับจดทะเบียนบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1246(6)

พิพากษายืน

(ผล अनुवर्तननितिकार-ระพินทร บรรจงศิลป-ชนะ ภาสกานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>